

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 634/2531

นายอำนวย ยกรัตน์

โจทก์

นายมุหมัด เจ๊ะดุหมัน กับพวก

จำเลย

นายมุหมัด เจ๊ะดุหมัน ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายตะเฮอร์ด มุสลิมิน ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า เนื่องจากจำเลยทั้งสองยังไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงยื่นฎีกา โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 118)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 113,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากโจทก์ขาดรายได้จากผลกำไรจับปลาวันละ 500 บาทแก่โจทก์ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เพียง 88,000 บาท โดยไม่ต้องเสียค่าที่โจทก์ขาดรายได้จากการจับปลาวันละ 500 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 113, 116 และ 115)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยทั้งสองไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 89,93)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันหรือแทนกันหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันหรือแทนกันหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ